

1500155-03.2022.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO PEREIRA DA SILVA

Denúncia a fls. 155/157

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

THIAGO PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500155-03.2022.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500155-03.2022.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO PEREIRA DA SILVA

Denúncia a fls. 155/157

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

THIAGO PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: Audiência de custódia a fls. 73/75 (20.04.2022). Incineração determinada a fls. 74. Denúncia a fls. 155/157. Data dos fatos: 19.04.2022. Notificação a fls. 176. Procuração a fls. 70 (Dra. Fernanda) e a fls. 214. Resposta à acusação a fls. 177/189. Recebimento da denúncia a fls. 194 (17.08.2022). Citação a fls. 217. Audiência: 13.10.2022 - 11:00h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante do interrogatório não ficou verificado que ele possui a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, o réu compreendeu todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, inclusive apresentando a sua versão dos fatos sem qualquer dificuldade na fala.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 46/51), auto de exibição e apreensão do entorpecente, dois celulares, R\$ 1005,00, R\$ 13000,00, 125 sacos plásticos, 34 em moedas, 2 potes pretos, 300 reais em moedas, 970 reais em moedas, 299 em moedas, puff preto, maquininha de cartão Pag Bank, veículo Corsa placa EQX 1683, 2 cogumelos (fls. 09/10 e 17/19), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 6,8 g de maconha, 98,3 g de maconha, 21,1 g de maconha, 289,1 g de maconha, 59,1g de maconha, 2g de psilocina, 1g de MDMA (fls. 11/12, 123/124, 126/127, 123/133, 135/136), auto de exame de corpo de delito negativo realizado no réu (fls. 22), fotos dos objetos apreendidos (fls. 23/29), foto do acusado a fls. 30, laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 147/148, 150/152, 166/169, 227/229), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

Valdinei Vieira de Oliveira testemunhou que: estávamos em patrulhamento com o meu colega de farda. Patrulhamento rural pelo bairro dos Farias. Visualizamos um Corsa preto conduzido pelo réu. Ele estava em sentido bairro-cidade. Tínhamos informações de que ele fazia o tráfico de drogas na sua loja de artesanato que fica próximo a pista, decidimos abordar. Em busca pessoal, nada localizamos. Perguntamos se tinha algo no carro, ele confirmou. Em busca feita pelo Thiago, localizamos bolsa preta com drogas e 34 reais em espécie. Perguntamos se tinha mais na casa, Thiago confirmou. Fomos até a Delegacia e informamos a ocorrência para os policiais civis e falamos que ele falou que tinha mais droga na casa e que autorizava o ingresso na casa. Lá na loja e casa, os policiais foram com a guarda e lá localizamos diversas drogas, no local. Foram localizados depois na Delegacia. Reconheço o réu aqui presente e já tinha informação informal de traficância por ele. Estávamos em patrulhamento rural na zona rural da cidade de Socorro. O local em que ele foi abordado na saída, na zona rural. Não tinha denúncia formal de traficância. Era denúncia informal. Não sei se tinha investigação. Conheço Thiago de vista de patrulhamento na cidade. Eu já vi várias vezes na cidade. Conheci de vista. Nunca o vi vender droga. A loja fica na saída do Jardim Araujo, próximo da pista. É local de passagem da viatura. Nunca vi nada de anormal.

A testemunha César Augusto Verzani afirmou que: no dia, estava na Delegacia e a guarda apresentou o réu com boa quantidade de drogas. O réu tinha confessado ter mais droga no atelier. Fomos até o local e realizamos as buscas. Foram localizados 3 tablets de haxixe e dentro do comércio, diversas porções de maconha. Foram apreendidos cerca de 13 mil reais e moedas no local. Reconheço o réu aqui presente e já o conhecia anteriormente de vista e sabia de passagem de tráfico. Não tinha investigação em Socorro contra o réu. Não pertence a organização criminosa. Chegavam denúncia de traficância. Não tinha investigação. Diligência não teve pelo SIG, mas teve perícia, mas não chegou.

A testemunha Olívio Lopes Fernandes afirmou que: aluguei o salão para o réu. Eu nunca tive reclamação do Thiago e nem de tráfico no local. Eu já passei pelo local quase todo dia. Sempre eu ia lá receber o aluguel. Eu via gente para comprar placa dele. Eu vi só isto. Nunca vi nada. O imóvel continua alugado para ele. Tem contrato e a esposa dele está no local. Eu alugo o imóvel há 4 anos. Eu nunca suspeitei do Thiago. Eu sempre via gente comprando e saía com as madeiras nas mãos.

Giomar Gonçalves de Carvalho testemunhou que: eu sou aposentado e eu peguei amizade com ele. Nunca tive informação de ele vender drogas no local. Ele é trabalhador. Eu já fui lá e os clientes dele compram artesanato. Placa de chácara.

O réu THIAGO PEREIRA DA SILVA, em juízo, afirmou que: Tenho 40 anos. Sou amasiado. Não tenho filhos. Estudei até o 2o grau completo. Trabalhava com artesanato. Ganhava R\$ 5000,00/7000,00 por mês. Já fui processado antes por porte de maconha. Sempre trabalhei e sempre vivi da minha arte. O dono de lá é minha testemunha. Nunca teve nada de errado na minha loja. Eu tinha uma porção de haxixe para o meu uso. 300 e poucos gramas. Eu tinha quantia em dinheiro. Recentemente fiz trabalho grande em chácara. Era uma pintura e desenho bem grande. Eu tinha recebido 40 mil reais. Entrada de 20 mil e finalizado com mais 20 mil. No dia da apreensão, tinha 20950 reais e moedas de 1340 reais. Juntávamos as medas em cofre para nós. E 299 em dólar que era notas de coleção. Eu estranhei a quantia. Já conhecia as testemunhas, pois estudei com eles, mas nunca tive problemas com elas. Já estudei com o Cesar. Eles sabiam que eu fumava maconha. Eles sempre passavam na frente da minha loja. Nunca tive problema com César. Eu fiz a placa da chácara dele. O outro policial, ele já me abordou por eu estar fumando. Eu uso maconha há 26 anos. Comecei a usar com 13 anos. Com o tempo, o uso foi aumentando por desculpa da arte, mas fumei 9 e mais cigarros de maconha por dia. Nunca participei de organização criminosa. Tenho o meu carro há 11 anos. No dia, eu estava vindo para casa e tinha comprado a maconha. Íamos viajar e passei a comprar esta droga por vir na forma de flor (haxixe). Eu passei a fumar mais. Eu fui abordado pelos policiais e eu parei. Eles perguntaram se eu tinha alguma coisa. Eu achei que não estava fazendo nada de errado. Estava dentro de um tupperware. A maconha estava colhida direto do pé. Eles me perguntaram se eu estava plantando e me levaram até a minha casa. Eu queria advogado, mas eles queriam ir em casa. Eles entraram na loja. O meu quarto fica ao fundo. Eles acharam a porção de haxixe que era para o meu uso. Eu acompanhei. Eles acharam o dinheiro que estava na gaveta da loja. Eram moedas de coleção. Eles me conduziram para a Delegacia com a acusação de tráfico. Eu acompanhei e estava detido. Na Delegacia foram apresentados o dinheiro, mas só foi apresentado R\$ 15.275,00. Eu sempre sobrevivi da minha arte. Eu sempre me dei bem com os vizinhos. Levi não iria fazer o testemunho e nem iria manter o contrato. Ele nunca faria parte de algo se tivesse comentário. Ao lado, tem salão de cabeleireiro e do outro, Robinho do gesso. Sempre tem movimentação por causa dos comércios. Teve audiência de custódia. Fui para o CDP. Fiquei horrorizado e pessoas calculando a pena. Fiquei sabendo que tinha CR, local em que eu estou hoje. Consegui a transferência. Se tivesse envolvimento tráfico, eu não teria vindo para cá. O diretor daqui me conhece. Eu estou empregado na área de educação física. Sou instrutor de educação física. Faço curso de música (3 X na semana). Não frequento bares. Eu tenho o meu carro há 11 anos. 3 meses antes da prisão, conheci o meu pai biológico. Tenho medo de perder contato, mas ele me manda contato. A minha esposa está desprotegida, trabalhando, abrindo a loja que nós dois fazíamos. Eu peço que tenha sensibilidade para analisar as provas. Eu comprovada grande quantidade por ser difícil de achar para durar 1 mês e 1 mês e pouco para não ir para SP. Eu não tenho vínculo com tráfico e bares. A minha esposa está sozinha. As pessoas que vieram dar o testemunho são pessoas idôneas. Isto vai determinar a minha vida.

Apesar da parcial negativa do réu que confirmou que a droga era sua e a quantia em dinheiro/moedas também, certo é que a prova oral confirma que o acusado estava traficando.

As testemunhas confirmaram possuir informação anônima da traficância realizada e relataram terem visto o acusado conduzindo o veículo Corsa, razão pela qual efetuaram a abordagem e com ele localizaram: 3 porções de haxixe, 1 porção grande maconha, 2 porções de cogumelo. Em adição e com autorização do réu, localizaram em sua casa R\$ 15.275,00, US\$ 299,00 e 125 invólucros para embalagem da droga.

Vale salientar que além de não ter confirmado a origem da quantia de R\$ 15.275,00, não ficou comprovado nem quando teria realizado a suposta pintura e nem para quem foi realizada a prestação de serviços alegada pelo acusado em seu interrogatório.

Anoto que o fato de o réu ter colaborado com os policiais, tal fato não obsta a traficância que se configurou com o fato de o acusado trazer consigo e ter em depósito quantidade considerável de drogas.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

“PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados”. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Destaco ainda que o acusado não comprovou ter atividade lícita que justificasse ter elevada quantidade e diversidade de drogas, bem como a quantia em dinheiro apreendida apenas confirmam a traficância. Anoto ainda que embalagem de droga foi apreendida.

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, verifico que existem elementos negativos a serem considerado nesta fase de fixação da pena: antecedentes (fls. 52 processo 0002508-38.2005.8.26.0035 (0002508-38.2005.8.26.0035), fls. 52 processo n 0001974-48.2014.8.26.0595, fls. 53 processo n 0005361-76.2011.8.26.0595, fls. 55 processo 0003714-43.2002.8.26.0601), consequências do crime (quantidade de dinheiro apreendida: R\$ 15.275,00 e US\$ 299,00 demonstra que o réu já tinha vendido drogas) e diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, fixo a pena em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e

pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa.

Segunda fase: ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena-base como pena provisória.

Terceira fase: não existem causas de aumento da pena. Diante das condenações anteriores, não há que se falar em aplicação do art. 33, par. 4o, da Lei de Drogas, uma vez que o réu tem maus antecedentes. Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Em adição, reconheço que as condenações anteriores e os fatos levados em consideração na primeira fase de fixação da pena impedem a fixação de regime menos gravoso de cumprimento da pena.

Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar THIAGO PEREIRA DA SILVA à pena 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa, regime fechado e multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06.

Recomende-se o condenado na prisão em que se encontra e oportunamente, expeça-se guia provisória de recolhimento/carta de guia, remetendo-se à Vara de Execução competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Autorizo a incineração das drogas, uma vez que o laudo toxicológico já foi juntado aos autos. Oficie-se à Delegacia de Polícia, comunicando a presente autorização. Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu (fls. 09/10), obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.